

- 12 PAULUS libro septimo decimo ad edictum. Cum praetor unum ex pluribus [B. 7, 5, 12] *E*
 1 iudicare uetat, ceteris id committere uidetur. Iudicem dare possunt, quibus hoc lege uel
 constitutione uel senatus consulto conceditur. lege, sicut proconsuli. is quoque cui mandata
 est iurisdictio iudicem dare potest: ut sunt legati proconsulum. item hi quibus id more
 2 concessum est propter uim imperii, sicut praefectus urbi ceterique Romae magistratus. Non
 autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege
 impediuntur ne iudices sint, quidam natura, quidam moribus. natura, ut surdus mutus: et
 perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent. lege impeditur, qui senatu motus est.
 moribus feminae et serui, non quia non habent iudicium, sed quia receptum est, ut ciui-
 3 bus officiis non fungantur. Qui possunt esse iudices, nihil interest in potestate an sui
 iuris sint.
- 13 GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. In tribus istis iudiciis familiae [B. 7, 5, 13] *E*
 erescundae, communi diuidendo et finium regundorum quaeritur quis actor intellegatur,
 quia par causa omnium uidetur. sed magis placuit eum uideri actorem qui ad iudicium
 prouocasset. 15
- 14 ULPIANUS libro secundo disputationum. Sed cum ambo ad iudicium prouocant, [B. 7, 5, 14] **S*
 sorte res discerni solet.
- 15 IDEM libro uicensimo primo ad edictum. Filius familias¹ iudex si litem suam [B. 7, 5, 15] *E*
 faciat, in tantam quantitatem tenetur, quae tunc in peculio fuit, cum sententiam dicebat.
 1 Iudex tunc litem suam facere intellegitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit 10
 (dolo malo autem uidetur hoc facere, si euidentis arguatur eius uel gratia uel inimicitia uel
 etiam sordes), ut ueram aestimationem litis praestare cogatur.
- 16 IDEM libro quinto ad edictum. Iulianus autem in heredem iudicis, qui litem [B. 7, 5, 16] *E**
 suam fecit, putat actionem competere: quae sententia uera non est et a multis notata est. 14
- 17 IDEM libro uicensimo secundo ad edictum. Iulianus ait, si alter ex litigatoribus [B. 7, 5, 17] *E*
 iudicem solum heredem uel ex parte fecerit, alius iudex necessario sumendus est, quia
 iniquum est aliquem suae rei iudicem fieri.
- 18 IDEM libro uicesimo tertio ad edictum. ¶ Si longius spatium intercessurum [B. 7, 5, 18] *E f. 9*
 erit, quo minus iudex datus operam possit dare, mutari eum iubet praetor: hoc est si forte
 occupatio aliqua iudicem non patiat operam iudicio dare, incidente infirmitate uel neces- 30
 1 saria profectione uel rei suae familiaris periculo. Si filius familias ex aliqua noxa, ex qua
 patri actio competit, uelit experiri, ita demum permittimus ei agere, si non sit qui patris
 nomine agat. nam et Iuliano placet, si filius familias legationis uel studiorum gratia aberit
 et uel furtum uel damnum iniuria² passus sit: posse eum utili iudicio agere, ne dum pater
 exspectatur impunita sint maleficia, quia pater uenturus non est uel dum uenit, se subtrahit 35
 is qui noxam commisit. unde ego semper probaui, ut, si res non ex maleficio ueniat, sed
 ex contractu, debeat filius agere utili iudicio, forte depositum repetens uel mandati agens
 uel pecuniam quam credidit petens, si forte pater in prouincia sit, ipse autem forte Romae
 uel studiorum causa uel alia iusta ex causa agat: ne, si ei non dederimus actionem, futu-
 F [P(VLU)]

¹ firmant B, sed post filius familias uerba ubi contraxit uel similia male uidentur sublata esse
² uel iniuriam ins. (u. i.)

1 libro xliii PVL, libro xliiii U 2 id om.
 P^a | hoc] a PVLU 3 proconsul PVLU
 4 legata P^a 5 urbis PVLU 7 quidam
 moribus natura om. PVLU 9 praeceptum P^a
 12 libro ui P^a, libro i U 13 diuidundum P^a |
 auctor P^a 19 tunc] nunc P^a 20 legis
 uel sent. P^a 21 arguantur P^a 22 cogi-
 tur P^a 27 sui rei P^a 28 uicesimo se-
 cundo P, xxii VU | longum P^a | intercessurus
 P^a L^a 29 opera P^a 30 opera P^a 31 pe-
 riculo] P^a LU, proculo FP^a: ἢ κινδυνεύει περὶ

ἰδίῳ πρᾶγματι B 32 uelit experiri ita
 demum permittimus] ius P^a V, inc. L | si non]
 fP^a U, non FP^a V, inc. L^a 33 legatione
 PVLU 34 uel furtum] futurum P^a, furtum
 P^a | uel damnum iniuria] ἢ ὅσπιν ἢ ζημίαν B:
 uidetur excidisse uel iniuriam | utili] inutili P^a
 35 dum] nondum P^a 36 non ex maleficio
 ueniat sed ex contractu debeat] moneat P^a V,
 moneat L, +oueā P^a, moneat U 38 pe-
 tens P^a 39 studiorum P^a | ne si] nisi V,
 n-si P^a, nam si P^a U, nam ne si L^a